

三菱樹脂事件 (最判大昭48 12 12)

過去問 H21-労基1B、H28-労基1ウ

事案

Xは、大学卒業と同時にY社の将来の管理職要員として3カ月の試用期間を設けられて採用されたが、本採用については拒否され、解雇されるに至った。

本採用が拒否された理由は、Xが大学在学中に学生運動に関与していたにもかかわらず、採用試験にあたり提出した身上書にはそのことを記載せず、また、面接試験での回答でも事実と相違する回答をしていたため、管理職要員としてはふさわしくないといったことなどであった。そこで、Xは、この解雇の処分は無効ではないかと訴えた。



争点・結論

争点

企業者が特定の思想、信条を有する者について、それを理由として雇い入れることを拒むことはできるか。

結論

できる。

POINT

企業者は、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件で雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由にこれを決定することができる。

労働基準法3条は労働者の信条によって賃金その他の労働条件につき差別することを禁じているが、これは、雇入れ後における労働条件についての制限であって、雇入れそのものを制約する規定ではない。

判旨

憲法は、思想、信条の自由や法の下での平等を保障すると同時に、他方、財産権の行使、営業その他広く経済活動の自由をも**基本的人権**として保障している。それゆえ、企業者は、かような経済活動の一環として**する契約締結の自由**を有し、自己の営業のために労働者を雇傭するにあたり、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについて、**法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由にこれを決定することができるのであって、企業者が特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできないのである。**

三菱樹脂事件 (最判大昭48.12.12)

過去問 H21-労基1B、H28-労基1ウ

事案

Xは、大学卒業と同時にY社の将来の管理職要員として3カ月の試用期間を設けられて採用されたが、本採用については拒否され、解雇されるに至った。

本採用が拒否された理由は、Xが大学在学中に学生運動に関与していたにもかかわらず、採用試験にあたり提出した身上書にはそのことを記載せず、また、面接試験での回答でも事実と相違する回答をしていたため、管理職要員としてはふさわしくないといったことなどであった。そこで、Xは、この解雇の処分は無効ではないかと訴えた。



争点・結論

争点	企業者が特定の思想、信条を有する者について、それを理由として雇い入れることを拒むことはできるか。
結論	できる。

POINT

企業者は、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件で雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由にこれを決定することができる。

労働基準法3条は労働者の信条によって賃金その他の労働条件につき差別することを禁じているが、これは、雇入れ後における労働条件についての制限であって、雇入れそのものを制約する規定ではない。

判旨

憲法は、思想、信条の自由や法の下での平等を保障すると同時に、他方、財産権の行使、営業その他広く経済活動の自由をも**基本的人権**として保障している。それゆえ、企業者は、かような経済活動の一環としてする**契約締結の自由**を有し、自己の営業のために労働者を雇傭するにあたり、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由にこれを決定することができるのであって、企業者が特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできないのである。

憲法14条の規定が私人のこのような行為を直接禁止するものでないことは前記のとおりであり、また、労働基準法3条は労働者の信条によって賃金その他の労働条件につき差別することを禁じているが、これは、雇入れ後における労働条件についての制限であって、雇入れそのものを制約する規定ではない。

また、思想、信条を理由とする雇入れの拒否を直ちに民法上の不法行為とすることができないことは明らかであり、その他これを公序良俗違反と解すべき根拠も見出すことはできない。

このように、企業者が雇傭の自由を有し、思想、信条を理由として雇入れを拒んでもこれを目して違法とすることができない以上、企業者が、労働者の採否決定にあたり、労働者の思想、信条を調査し、そのためその者からこれに関連する事項についての申告を求めることも、これを法律上禁止された違法行為とすべき理由はない。

もとより、企業者は、一般的には個々の労働者に対して社会的に優越した地位にあるから、企業者のこの種の行為が労働者の思想、信条の自由に対して影響を与える可能性がないとはいえないが、法律に別段の定めがない限り、これは企業者の法的に許された行為と解すべきである。

また、企業者において、その雇傭する労働者が当該企業の中でその円滑な運営の妨げとなるような行動、態度に出るおそれのある者でないかどうかに関心を抱き、そのために採否決定に先立ってその者の性向、思想等の調査を行なうことは、企業における雇傭関係が、単なる物理的労働力の提供の関係をを超えて、一種の継続的な人間関係として相互信頼を要請するところが少なくなく、わが国におけるようにいわゆる終身雇傭制が行なわれている社会では一層そうであることにかんがみるときは、企業活動としての合理性を欠くものということとはできない。

解 説

労働基準法3条は、「労働条件」全般についての差別を禁止しています。しかし、これは労働者を雇い入れてからの話であり、企業には採用の自由があることが、この事件で明確になっています。なお、雇い入れてからは、賃金、労働時間だけでなく、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等についても差別禁止です。

関連条文

(均等待遇) 労働基準法第3条

使用者は、労働者の国籍、信条または社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

確認問題

- Q 労働基準法第3条は、労働者の国籍、信条または社会的身分を理由として、労働条件について差別することを禁じているが、これは雇入れ後における労働条件についての制限であって、雇入れそのものを制限する規定ではないとするのが、最高裁判所の判例である。(H28-1ウ)